ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG

1. Quy Định Chung

Chào mừng Quý Khách hàng đến với Sàn giao dịch thương mại điện tử Auratix (bao gồm website và ứng dụng di động) bao gồm: (i) website thương mại điện tử Auratix.vn được đăng ký và hoạt động như một website thương mại điện tử và (ii) ứng dụng di động trên hệ điều hành Android và iOS có tên là Auratix được đăng ký là một ứng dụng thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó theo hình thức hoạt động là: Website/ứng dụng cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ và Khách hàng thực hiện mua sắm trên đó. Điều khoản sử dụng này bao gồm điều khoản ("Điều khoản sử dụng") mang tính ràng buộc pháp lý giữa Khách hàng ("Khách hàng" hoặc "bạn") và **Công ty TNHH AURATIX**, một công ty sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn.

Trước khi sử dụng dịch vụ của Sàn thương mại điện tử Auratix, Khách hàng cần đọc và chấp thuận điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Quý khách hàng cam kết và đồng ý rằng: (i) sử dụng dịch vụ của Sàn thương mại điện tử Auratix một trung thực trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật; (ii) đảm bảo bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu được đăng tải hoặc tạo ra trên Sàn thương mại điện tử Auratix chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với thông tin và dữ liệu đó.

Nếu như Khách hàng không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra dưới đây, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi theo như quy định tại mục 2 dưới đây.

2. Sự Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Khoản Sử Dụng

Auratix bảo lưu việc chỉnh sửa, sửa đổi và bổ sung bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào nếu xét thấy cần thiết. Các chỉnh sửa, sửa đổi và bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Sàn thương mại điện tử Auratix. Khách hàng đồng ý rằng sẽ thường xuyên cập nhật các Điều khoản sử dụng và mọi sửa đổi của Điều khoản sử dụng này sẽ cấu thành sự đồng ý và chấp thuận của Khách hàng đối với các sửa đổi này dù rằng đã được cập bởi Khách hàng hay chưa. Khi quý khách truy cập vào Sàn thương mại điện tử Auratix hoặc sử dụng các thông tin, chức năng của Auratix có nghĩa là quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này cũng như bất kỳ điều khoản nào được chỉnh sửa sau này.

3. Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Sàn Thương Mại Điện Tử Auratix

3.1 Mở tài khoản

Khi truy cập vào Sàn thương mại điện tử của chúng tôi (bao gồm website và ứng dụng di động), Khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng để khách hàng có thể mua sắm trên Sàn thương mại điện tử Auratix trong khuôn khổ Điều khoản sử dụng này.

Quý khách hàng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Sàn thương mại điện tử Auratix. Hơn nữa, quý khách hàng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của website/ứng dụng này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà không cần báo trước.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website/ứng dụng. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

3.2 Vi phạm Điều khoản sử dụng

- Khách hàng bị có thể bị khóa tài khoản/ khóa một phần tính năng của tài khoản trong các trường hợp sau:
    - Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
    - Khi Auratix phát hiện khách hàng có hành vi mua hàng không trung thực điển hình như sau:

+ Có các hành vi không trung thực, lừa đảo.

+ Tạo đơn hàng ảo hoặc đánh giá ảo.

+ Có dấu hiệu lừa đảo hoặc lạm dụng các mã giảm giá và chương trình khuyến mãi.

+ Một người dùng tạo nhiều tài khoản để được hưởng nhiều lần đối với một chương trình khuyến mãi của Auratix.

+ Các trường hợp khác mà hệ thống của Auratix phát hiện được.

Khi Auratix nhận được thông báo từ một trong các ngân hàng, khách hàng khác hoặc đối tác của Auratix về việc không trung thực hoặc có bất kì tranh chấp nào liên quan đến tài khoản.

+ Các trường hợp khác do pháp Luật quy định.

Tùy từng trường hợp, Auratix sẽ có biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm khóa tài khoản mà không cần thông báo trước.

- **Tài khoản của khách hàng sẽ bị tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản sẽ chấm dứt khi có một trong các điều kiện sau*:***
  - Có văn bản/thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc tất cả các giao dịch được thực hiện trên tài khoản là hợp pháp hoặc các tranh chấp về Tài Khoản đã được giải quyết hoặc yêu cầu chấm dứt phong tỏa tài khoản.
  - Auratix, sau khi kiểm tra các giấy tờ/thông tin bạn cung cấp chứng minh việc mua hàng (hóa đơn, hình ảnh sản phẩm đã mua,...), sẽ toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc tiếp tục việc tạm khóa/ phong tỏa tài khoản.
- **Tài khoản của khách hàng sẽ bị đóng/khóa tài khoản vĩnh viễn khi:**
  - Auratix không nhận được bất kỳ phản hồi nào trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi thông báo giới hạn tài khoản.
  - Yêu cầu khôi phục tài khoản của quý khách không được chấp thuận bởi Auratix.
  - Khi tài khoản không hoạt động quá 2 năm.
  - Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

3.3 **Xóa tài khoản/ dữ liệu cá nhân trên Sàn thương mại điện tử Auratix bởi Khách hàng**

Khách hàng có toàn quyền quyết định việc ngừng truy cập hoặc ngừng sử dụng dịch vụ trên Sàn thương mại điện tử Auratix. Trong trường hợp Khách hàng muốn xóa tài khoản và dữ liệu cá nhân của mình trên Sàn thương mại điện tử Auratix, Khách hàng vui lòng gửi yêu cầu hoặc nhờ ban quản trị Sàn thương mại điện tử Auratix hỗ trợ bằng cách gọi về hotline: 1900.6408 hoặc gửi thông tin cần hỗ trợ qua email của ban quản trị: support@Auratix.vn

4. Ý Kiến Của Khách Hàng

Tất cả nội dung trang website/ứng dụng và ý kiến phê bình của quý Khách hàng đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách hàng ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.

5. Đặt hàng và Thanh toán an toàn trên sàn thương mại điện tử Auratix

5.1 Quy trình đặt hàng và thanh toán trên Sàn thương mại điện tử Auratix

Quý khách có thể đặt hàng và thanh toán theo quy trình tại Quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử Auratix. Vui lòng xem https://Auratix.vn/operational-regulations?opm=tbox.home.nav.term để biết thông tin chi tiết.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng của Auratix, chúng tôi cũng sẽ từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại.
Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá không hiển thị chính xác trên trang web/ứng dụng hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo về đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.

5.2 Chính sách kiểm hàng, đổi trả, hoàn tiền và bảo hành

Được thực hiện theo Quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử Auratix. Vui lòng xem tại https://Auratix.vn/operational-regulations?opm=tbox.home.nav.term để biết thông tin chi tiết.

Vé đã được mua không được mua bán, trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào.

Khách hàng sẽ nhận được Vé sau khi giao dịch được coi là hoàn thành và nhận được email xác nhận kèm vé điện tử có mã vạch và QRcode được gửi từ Auratix đến email cá nhân của bạn.

Nhà tổ chức sự kiện có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin để chứng minh vé hợp lệ bao gồm: Vé, Thông tin đơn hàng của Khách hàng đối với sự kiện của Nhà tổ chức.

Chúng tôi có quyền tự động hủy bỏ vé mà không cần bồi thường nếu Khách hàng hàng thực hiện hành vi bán lại, giả mạo hoặc làm nhiều bản sao vé. Auratix sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vé được mua tại bất kỳ một nguồn nào khác mà không phải là trên Sàn thương mại điện tử Auratix và Auratix có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hàng trong trường hợp này. Ngoài ra, Auratix có quyền hạn chế hoặc từ chối quyền mua vé cho bất cứ Khách hàng nào mà chúng tôi xác định được đã vi phạm chính sách của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo tính xác thực của vé mua từ bất kỳ đại lý bán lẻ bên thứ ba không được ủy quyền (chẳng hạn như các nhà môi giới cá nhân), Auratix chỉ chấp nhận các vé được mua vé trực tiếp từ website/ứng dụng Auratix và các đối tác được ủy quyền để đảm bảo tính xác thực vé.

Vé được mua trên Sàn thương mại điện tử Auratix sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng cho các cuộc thi hoặc, trừ khi văn bản uỷ quyền chính thức được đưa ra bởi Auratix, với điều kiện là ngay cả khi có sự đồng ý như vậy là được, bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu Auratix và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với tài sản của Auratix cần sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Auratix và/hoặc Công ty Liên Kết Auratix sẽ là chủ sở hữu các quyền, quyền lợi và lợi ích đối với quyền sở hữu trí tuệ của mình trong và đối với tất cả các phiên bản của Sàn thương mại điện tử Auratix và tài liệu liên quan.

Nhà tổ chức thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng do Auratix thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân với sự đồng ý của khách hàng và theo quy định của pháp luật sẽ là độc quyền của Auratix, và tất cả quyền, quyền lợi, lợi ích và đối với dữ liệu cá nhân của khách hàng thuộc sở hữu của Auratix.

Nhà tổ chức cam kết và đồng ý rằng Nhà tổ chức là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với Quyền Sở Hữu Trí Tuệ về sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh, video, bản ghi âm, ghi hình, từ ngữ, nội dung và quyền của bên thứ ba liên quan đến sự kiện cung cấp cho Auratix theo Điều khoản sử dụng này hoặc trong quá trình thực hiện Điều khoản sử dụng này.

Nhà tổ chức xác nhận và đồng ý rằng Auratix sở hữu duy nhất và vô thời hạn đối với tất cả dữ liệu cá nhân của khách hàng, mọi kết quả công việc được tạo ra bởi Auratix hoặc theo hướng dẫn hoặc được giao bởi Auratix, quyền tác giả và quyền liên quan và các quyền sở hữu công nghiệp khác phát sinh từ liên quan đến Điều khoản sử dụng này dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa, được thu thập thông qua hoặc từ Sàn thương mại điện tử Auratix ("**Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix**"). Nhà tổ chức cam kết rằng không sử dụng Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Auratix. Nhà tổ chức phải thực hiện tất cả các bước được yêu cầu một cách hợp lý để hỗ trợ Auratix thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực thi để hoàn thiện, đăng ký hoặc thi hành các quyền sở hữu nói trên, toàn bộ hoặc một phần. Nhà tổ chức cam kết không quyền sao chép, dịch, tháo rời, dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix. Nhà tổ chức không được tạo hoặc cố gắng tạo mã nguồn từ mã đối tượng của phần mềm hoặc các tài liệu Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix. Nhà tổ chức không được thay đổi hoặc xóa các thông báo về Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix trên Sàn thương mại điện tử Auratix.

7. Quyền và nghĩ vụ của Khách hàng

Được thực hiện theo Quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử Auratix. Vui lòng xem tại https://Auratix.vn/operational-regulations?opm=tbox.home.nav.term để biết thông tin chi tiết.

8. Chính sách bảo mật

8.1 Chính sách bảo mật thông tin

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Sàn thương mại điện tử Auratix, quý khách đồng ý và tuân thủ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Sàn thương mại điện tử Auratix bao gồm quyền thu thập, sử dụng, và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng được quy định tại https://Auratix.vn/information-privacy-policy?opm=tbox.home.nav.term.

8.2 Chính sách bảo mật thanh toán

Được thực hiện theo Quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử Auratix. Vui lòng xem https://Auratix.vn/operational-regulations?opm=tbox.home.nav.term để biết thông tin chi tiết.

9. Điều khoản chung

9.1 Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ xung đột hoặc lựa chọn điều khoản luật nào gây ra việc áp dụng luật địa phương của bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ việc thực hiện ("Tranh Chấp") này sẽ được Các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, mỗi bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng tiếng Việt.

9.2 Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kì điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị vô hiệu hoặc không thể thi hành được, dù là toàn bộ hay từng phần thì sự vô hiệu hoặc không thể thi hành đó sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản còn lại, các điều khoản khác đó sẽ vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

9.3 Giới hạn trách nhiệm

Auratix sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Sàn thương mại điện tử Auratix bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Auratix.

9.4 Bồi thường

Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho Auratix, công ty liên kết và các giám đốc, cán bộ, đại lý và nhân viên của Auratix hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất lợi nhuận), và các chi phí bao gồm, phí luật sư phát sinh từ hoặc là kết quả của việc quý khách vi phạm, không tuân thủ, bỏ sót hoặc trì hoãn bất kỳ điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng này và/hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này.

9.5 Chuyển nhượng

Quý khách không được phép chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng này trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Auratix.

Auratix được quyền chuyển nhượng và giao thầu lại bất kỳ quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào.